Aeterni Pastoris — confirmatio conventionis cum magno duce Badarum

PIVS EPISCOPVS SERVVS SEBVORVM DEI · 1859-09-22 · Latin

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SEBVORVM DEI AD PERPETVAM REI MEMOBIAM

BA erii Pastoris vicaria hic in terris procuratio Nobis nullo certe meritorum suffragio, sed ineffabili Divinae Providentiae consilio commissa postulat, ut omnia Nostra consilia et studia in universi Domi- nici .gregis salutem, et Catholicae Ecclesiae utilita- tem ubiqué promovendam assidue conferamus. Quo- circa Apostolicas Nostras curas, cogitationesque ad. ecclesiasticas superioris Rheni provincias omni stu- dio convertimus, ut ibi sanctissima nostra Religio maiora in dies incrementa suscipiat, et quotidie ma- gis prospere feliciterque vigeat, et floreat. Etenim etiamsi recolendae memoriae Praedecessores Nostri, Pius praesertim VII suis Apostolicis Litteris XVII Kalendas Septembris anno millesimo octingentesimo vicesimo primo sub plumbo datis, et incipientibus « Provida solersque », ac Leo XII per alias simi- les Litteras III Idus Aprilis anno millesimo octin- gentesimo vicesimo septimo editas, quarum initium « Ad Dominici gregis custodiam » ecclesiasticis ea- rumdem provinciarum negotiis, ac spirituali illorum fidelium bono accurate prospicere studuerunt, tamen probe cognoscebamus , ob rerum ac temporum vi- cissitudines alia Nobis suscipienda esse consilia, tum ad maiorem illorum fidelium utilitatem procurandam,

tum ad eas amovendas diffieultates , quae ultimis hisce potissimum temporibus exortae fuerunt. Ma- xima igitur laetitia affecti fuimus, ubi Serenissimus ac Celsissimus Regius Princeps Fridericus Magnus Badarum Dux a Nobis efflagitavit, ut ecclesiastica in Magno suo Ducatu negotia componere vellemus. Jtaque eiusdem Regiae Celsitudinis votis, quae No- stra etiam erant diuturna et impensissima vota, ala- cri libentissimoque animo obsecundantes, omni re- iecta mora cum ipso Celsissimo Principe Conventio- nem ineundam esse censuimus. Atque gravissimo huic sane negotio manum statim admoventes, Dile- ctum Filium Nostrum loannem S. R. E. Presby- terum Cardinalem Brunelli pietatis , doctrinae , ac prudentiae laude conspicuum eum necessariis facul- tatibus delegimus, ut cum Dilecto Filio Carolo Bru- ner Consiliario a publicis negotiis illius Magni Du- catus, qui ob hanc causam ab ipso Celsissimo Prin- cipe missus fuerat, rem omnem sedulo tractandam curaret. Cum autem idem Cardinalis a Nobis Epi- scopus Auximanus, et Cingulanus fuisset renuncia- tus, iccirco in eius locum illico suffecimus Dilectum Filium Nostrum Carolum Augustum S. R. E. Pres- byterum Cardinalem de Reisach pietate, doctrina, prudentiaque spectatum, atque opportunas ei quo- que instructiones, facultatesque dedimus, ut inchoa- tam gravissimi huius negotii tractationem diligenter prosequeretur et absolveret cum eodem Carolo Bru- ner. Sed cum hic supremum diem obierit, a Cel— sissimo Magno Badensi Duce in eius locum substituti fuerunt Plenipotentiarii Nobilis Vir Baro Christianus Gustavus de Berckheim Minister Plenipotentiarius et

Legatus extraordinarius ad hanc Sanctam Sedem, ac Dilectus Filius Franciscus Carolus Rosshirt in utro- que iure Doctor atque a Consiliis supremi. Tribu- nalis iustitiae in Magno Badensi Ducatu, ut cum eodem Dilecto Filio Nostro Cardinali de Reisach su- sceptum tanti momenti negotium ad exitum per- ducerent. Et quoniam probe noscebamus qua eximia iustitia, aequitate, excelsique animi magnitudine, et qua propensa in Catholicos sibi subditos voluntate eniteat idem Celsissimus Princeps Magnus Badarum Dux, iccirco firma certaque spe nitebamur fore, ut, Deo auxiliante, tanti momenti res optatum asse- queretur exitum. Ac vehementer laetamur, huius- modi Nostram spem haud inanem fuisse. Namque post diuturnam sedulamque consultationem , veluti rei gravitas postulabat, Conventio ipsa pluribus Ar- tieulis distincta, eta VV. FF. NN. S. R. E. Car- dinalibus Congregationis Negotiis ecclesiasticis extra- ordinariis praepositae examinata, cum eodem Sere- nissimo ac CelsissimolRegio Principe Friderico Magno Badensi Duce fuit inita, atque ad optatum exitum perducta. Gum autem eiusdem Conventionis Articuli tum a Nostro, tum ab eiusdem Magni Ducis Ple- nipotentiariis die vicesima octava mensis lunii hu- ius anni fuerint subscripti,atque a Nobis diligentissime perpensi, eamdem Conventionem suprema Nostra auctoritate confirmandam esse existimavimus, eam- que maximo animarum commodo, et catholicae Ecclesiae bono futuram esse, Deo benedicente, con- fidimus. Huius autem Conventionis tenor est qui sequitur, videlicet.

CONVENTIO

Inter Sanctitatem Suam Pium IX Summum Pon- tificem, et Regiam Celsitudinem Suam Serenissimam Fridericum Magnum Ducem Badarum.

In nomine Sanctissimae et individuae Trinitatis.

Sanetitas Sua Summus Pontifex Pius IX, et Re- gia Celsitudo Sua Serenissima Fridericus Magnus Dux Badarum exoptantes negotiis Ecclesiae Catho- licae Romanae in Magno Ducatu Badarum prospi- cere, suos Plenipotentiarios constituerunt, videlicet Sanctitas Sua Emum Dominum Carolum Augustum S. R. E. Tituli S.

Anastasiae Presbyterum Cardi- nalem de Reisach,

Regia Celsitudo Sua Magnus Dux Badarum Nobilem Virum Dominum Christianum Gustavum liberum Baronem de Berckheim Suum Ministrum Plenipotentiarium apud Sanctam Sedem, et Dominum Franciscum Carolum Rosshirt I. U. Doctorem suum Supremi Tribunalis Consiliarium.

Qui Plenipotentiarii post sibi mutuo tradita le- gitima et authentica suae Plenipotentiae instrumenta . de sequentibus Articulis convenerunt.

Ant. I.

Circa provisionem Sedis Archiepiscopalis Friburgensis, Canonicatuum et Praebendarum Cathedralis Ecclesiae ea tantum servabuntur, de quibus cum Sancta Sede conventum est.

Art. Il.

Archiepiscopus antequam Ecelesiae suae gubernacula suscipiet, coram Regia Celsitudine fideli— tatis. Iuramentum emittet sequentibus verbis ex- pressum :

« Ego iuro et promitto ad sancta Dei Evange- lia, sicut decet Episcopum, obedientiam et tidelita- tem Regiae Celsitudini et Successoribus suis ; iuro item et promitto, me nullam communicationem ha- biturum, nullique consilio interfuturum, quod tran- quillitati publicae noceat, nullamque suspectam unio- nem neque intra neque extra Magni Ducatus limites conservaturum , atque si publicum aliquod pericu- lum imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissurum ».

Arr. III.

Magni Ducis Gubernium, cum primum temporum ratio permiserit, curabit, ut Archiepiscopatus suam dotem habeat in bonis stabilibus.

Art. IV.

Pro regimine Archidioecesis suae Archiepiscopo omne id exercere liberum erit, quod in vim pasto- ralis eius ministerii, sive ex declaratione, sive ex dispositione Sacrorum Canonum iuxta praesentem, et a Sancta Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam ipsi eompetit, et praesertim :

1. Beneficia omnia, exceptis iis, quae iuri pa- tronatus legitime adquisito subiacent, conferre ;

9. Vicarium suum generalem atque extraordi- narios Ordinariatus Consiliarios et Adsessores eli- gere et nominare, nec non Decanos rurales con- firmare;

3. Examina tum pro recipiendis in Seminarium Alumnis, tum pro iis, quibus benefieia animarum curae obnoxia conferenda sunt, praescribere , indi- cere et dirigere ;

4. Clericis sacros Ordines conferre non solum ad titulos a sacris Canonibus adprobatos, sed etiam ad titulum mensae ;

5. Ex Sacrorum Canonum praescripto ea omnia ordinare et statuere, quae ad divinum cultum , ad ecclesiasticas functiones , sacrasque caeremonias , quaeque ad ea pertinent religionis exercitia , qui- bus fidelium pietas magis et magis foveatur et con- firmetur ;

6. In propria Dioecesi. Ordines seu Congrega- tiones religiosas utriusque sexus a Sancta Sede ad- probatas constituere, collatis tamen in quolibet casu cum Gubernio consiliis ;

7. Convoeare et celebrare Synodum tum dioecesanam tum provincialem.

Anr. V.

Causas omnes ecclesiasticas, quae fidem, sacramenta, sacras functiones , nec non officia et iura sacro ministerio adnexa respiciunt, Archiepiscopi tri- bunal ad Canonum normam , et iuxta Tridentina

Decreta iudicat ; ac proinde de causis etiam matrimonialibus iudicium feret, remisso tamen ad iudicem saecularem de civilibus matrimonii effectibus iudicio.

Archiepiscopo liberum erit Clericorum | moribus invigilare atque in eos, quos aut vitae ratione, aut quomodocumque reprehensione dignos invenerit, poenas ad Sacrorum Canonum normam in foro suo infligere, salvo tamen canonico recursu.

Competit Archiepiscopo in Laicos ecclesiastica- rum legum transgressores censuris animadvertere.

Licet de iure patronatus iudex ecclesiastieus cognoscat, consentit tamen Sancta Sedes, ut quando de laicali patronatu agatur, tribunalia saecularia iu- dicare possint de iuribus et oneribus civilibus cum tali patronatu connexis, nec non de successione quoad eumdem patronatum, seu controversiae agan- tur inter veros et suppositos patronos, seu inter ec- clesiasticos viros, qui ab iisdem patronis designati fuerint.

Temporum ratione habita Sanctitas Sua permit- tit, ut Clericorum causae mere civiles, ut contra— ctuum, debitorum, haereditatum iudices saeculares cognoscant et definiant.

Item Sancta Sedes consentit, ut lites de civilibus iuribus, vel oneribus Ecclesiarum, beneficiorum, decimarum , nec non de onere construendi aedificia ecclesiastica in foro saeculari decidantur.

Eadem de causa Sancta Sedes haud impedit , quominus causae Clericorum pro criminibus seu delictis, quae poenalibus Magni Ducatus legibus animadvertuntur, ad iudicem laicum deferantur , cui

tamen incumbit , Archiepiscopum ea de re absque mora certiorem reddere. Quod si in Ecclesiasticum virum mortis vel carceris ultra quinquennium du- raturi sententia feratur, Archiepiscopo semper acta iudiciaria erunt communicanda , et condemnatum audiendi facultas fiet, ut de poena ecclesiastica ei- dem infligenda cognoscere possit. Hoc idem, An- tistite petente, praestabitur, si minor poena decreta fuerit.

Art. VI.

Archiepiscopi, Cleri et populi mutua cum Sancta Sede communicatio in rebus ecclesiasticis libera erit. Item Archiepiscopus cum clero et populo libere com-

municabit. Hinc instructiones et ordinationes Archiepiscopi, nec non Synodi dioecesanae , Concilii provincialis et ipsius Sanctae Sedis acta de rebus ecclesiasticis sine praevia inspectione vel adproba- tione Gubernii publicabuntur,

Art. VII.

Archiepiscopus ex proprii pastoralis officii mu- nere religiosam catholicae iuventutis tum instru- etionem tum educationem in omnibus scholis publi- cis et privatis diriget , et super utraque vigilabit. Proinde statuet, quinam ad religiosam instructionem libri et catechismi adhibendi sint.

In scholis elementariis religiosa instructio a Pa- rochis tradetur, in reliquis scholis nonnisi ab iis,

quibus ad hoc tum auctoritatem tum missionem Archiepiscopus contulerit, nec postea revocavérit.

Arr. VII.

Liberum erit Archiepiscopo erigere: Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adolescen- tes et pueros inforinandos admittet, quos pro ne- cessitate et utilitate Dioeceseos suae recipiendos du- . Xerit. Cuius Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio, et administratio Árchiepiscopi auctoritati pleno li- beroque iure subiecta erunt. Propterea Rectores et Professores seu Magistros Archiepiscopus nomina- bit, et quotiescumque aut necessarium aut utile ab ipso censebitur, removebit.

Art. IX.

Quamdiu vero Seminarium iuxta formam Tri- dentini Coneilii non fuerit constitutum, Sancta Se- des ob pecularia rerum adiuncta consentit, ut inte- rim theologiae candidati in scholis publicis Universi- tatis Friburgensis studiis vacent, atque Collegium tbeologicum seu convictus, qui iam antea existebat; instauretur.

Collegii istius vero regimen et inspectio omnino penes Archiepiscopum erit, qui proinde domesticam disciplinam praescribet , viros ex quibus consilium seu commissio constabit aeconomicae eiusdem Col- legii administrationi praeposita, itemque Rectorem, Repetitores et Oeconomum nominabit , atque eos omnes in exercendo munere diriget, ab eoque re- -

movebit, si id necessarium esse iudicaverit. Sine ipsius consensu nullus alumnorum admittatur, et qui admissi fuerint ab ipso quovis tempore, si opus fue- rit, dimitti poterunt. In hoc Collegium Archiepisco- pus admittere poterit, quos ecclesiasticae militiae nomen dare cupientes ipse amplioribus philosophiae studiis in Universitate erudiri voluerit.

Consentit Sancta Sedes, ut Archiepiscopus in huiusmodi sustentando Collegio summam impendere pergat, quam hactenus ex bonis Seminario attri- . butis in Collegium idem erogare consuevit , dum- modo. ex fundis ecclesiasticis generalibus, aliisque pro re catholica destinatis ea praebeantur, quae hactenus tributa sunt, atque si haec non sufficiant, omne id suppeditetur, quod collatis cum Archie- piscopo consiliis necessarium esse censeatur.

Omnes vero eiusdem Collegii alumni peractis in scholis Universitatis studiis, in Seminarium sie di- etum Clericale apud S. Petrum prope Friburgum situm admittendi erunt, ibique manebunt donec pre- sbyteratus ordine fuerint initiati. Quod quidem Seminarium Archiepiscopo pleno liberoque iure su- biectum erit, velut aliud ad Concilii Tridentini for- mam in posterum erigendum, de quo in praecedenti articulo habita mentio est.

Art. X.

Cum autem Gubernium ad rectam catholicae iu- ventutis institutionem Convictus quosdam iis in lo- cis erigere intendat, in quibus iam publica gymnasia seu lycea pro Catbolicis destinata existunt, poterunt

interea et quamdiu Seminaria puerorum desideran- tur, inter ceteros illi quoque pueri et adolescentes admitti, qui clero adscribi cupiunt.

Horum autem convictuum statuta et regulae ini- tis Archiepiscopum inter et Gubernium consiliis praescribenda , ac dein, si opus fuerit, tutanda erunt.

Superiores quoque et Repetitores nonnisi initis cum eodem Archiepiscopo consiliis ex viris ecele- siasticis erunt eligendi. Omnes autem alii in iisdem convictibas quovis munere fungentes catholici sint oportent.

Inter alumnos catholici tantum pueri et adole- scentes erunt admittendi, praemisso tamen examine, cui Archiepiscopi delegatus assistere debebit. Nemo porro admittatur sine Archiepiscopi consensu, nemo item in Collegio retineatur , quem idem Archiepi- scopus removendum esse duxerit.

Magistri omnes, qui in eiusmodi gymmnasiis et lyceis docendi munus exercent, ex catholieis viris erunt deligendi. Si vero Archiepiscopus aliquid de Magistris, aliisque cuique Convictui addictis, vel de studiorum ratione, vel de diseiplma amimadverten- dum aut reprehendendum esse duxerit, tune. Gu- bernium eo quo potuerit medo curabit, et Archie- piscopi amimadversionibus et desideriis satisfiat.

Liberum porro erit Arehiepiscopo ordinare et statuere ea omnia, quae ad religiosam alumnorum educationem et instructionem in Convictu spectant, et advigilare, ne in quavis tradenda diseiplina quid- piam adsit, quod eatholicae religioni morumque ho- nestati adversetur. Proinde eosdem Convictus visi-

tare, ad examina deputatos mittere, atque a Superioribus periodicas relationes exigere poterit.

Art. XI.

Facultas theologica catholica Universitatis Fri- burgensis quoad munus docendi ecclesiasticum Ar- chiepiscopi regimini et inspectioni suberit. Poterit jecireo Archiepiscopus Professoribus et Magistris do- cendi auctoritatem et missionem tribuere, eamdem- que revocare quando id opportunum censuerit , ab ipsis

fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.

Art. XII.

Bona temporalia, quae Ecclesia propria possi- det, vel in posterum acquiret, semper et integre ' eonservabuntur ; oneribus vero publicis et vectigalibus, nec non legibus Magni Ducatus generalibus aeque ac ceterae proprietates suberunt.

Bona ecclesiastica nomine. Ecclesiae sub Archiepiseopi inspectione ab iis erunt administranda, qui- bus haec administratio aut ex Canonum dispositione, aut ex consuetudine, aut ex privilegio, aut ex fun- datione competit ; omnes vero administratores ra- tionem Ordinario vel eius deputatis quotannis red- dere teneantur, etiamsi illam aliis reddere debeant ex praedictis titulis.

Ob pecularia autem rerum adiuncta, et dum- modo publici aerarii sumptibus tum generalibus tum localibus Ecclesiae necessitatibus subveniatur, ea in

conservandis administrandisque ecclesiasticis bonis, iisdem rerum adiunctis perdurantibus, erunt observanda, quae in sequentibus articulis statuuntur.

Ant. XIII.

Omnia cuiusque ecclesiasticae fundationis bona nec vendi et permutari, nec in emphyteusim tradi et hypothecae aliisque oneribus subiici, nec ulla transactione alienari , nec ultra novennium locari , neque eorum reditus in alios a fundationum legi- bus alienos usus converti ullo modo unquam pote- runt sine ecclesiasticae potestatis venia.

Consentit autem Sancta Sedes, ut in ecclesiasti- cis bonis vel alienandis, vel novo ‘oneri subiiciendis, vel in eorumdem bonorum reditibus in alios usus erogandis, Gubernii consensus habeatur.

Arr. XIV.

Bona vero quae ad Mensam Archiepiscopaleni , et ad illud Canonicorum Collegium, Metropolitanum Templum, et ad Seminarium. pertinent, ea ab ipso Archiepiscopo vel ab eodem Canonicorum Collegio iuxta canonicas sanctiones omnino libere erunt administranda, veluti etiam omnes alii fundi, qui vel ex eorumdem bonorum administratione, vel ex Archiepiscopalis Sedis, vel cuiusque Metropolitani Templi beneficii vacatione supererunt, vel ex novis privatorum hominum fundationibus collecti fuerunt, vel in posterum colligi poterunt.

Fundi vero et bona stabilia , quae a Gubernio

pro dote eiusdem Archiepiscopalis Ecclesiae iam attributa sunt, vel in posterum attribuentur, sine Gubernii consensu nec alienari , nec ulli oneri subiici poterunt. Nihil vero obstat, quominus ipsum Gubernium identidem noscere possit , utrum 'bona ipsa sarta tectaque sint.

f. Arr. XV.

Bona autem, quae Capitula ruralia sic dicta pos— sidentlibere erunt administranda sub unius tantum

Archiepiscopi inspectione.

Anr. XVI.

Fundi et bona omnia, quae tum ad Ecclesiarum fabricas, tum ad ecclesiasticas cuiusque loci fundationes pertinent, per collegia ad eorumdem bono- rum administrationem destinata, in singulis catho- lieis communitatibus administrari poterunt eo modo, qui invaluit, dummodo tamen Ecclesiae nomine administrentur, et Parochi aliique Sacerdotes munus, quo in istis collegiis funguntur, ex Archiepiscopi auctoritate et mandato exerceant.

Praeterea ii omnes , qui catholicorum euiusque loci suffragiis in hoc cooptantur collegium , et ra- tiocinator ab ipso collegio eligendus tam a Gubernio quam ab Archiepiscopo, vel ab eorum deputatis erunt confirmandi. Eorum vero administratio tum a deputatis ab Archiepiscopo Decanis, tum a pu- blicis Gubernii ministris una simul erit inspicienda.

Anr. XVII.

Bona autem sublevandis alicuius regionis neces sitatibus attributa a collegiis erunt administranda. Quae collegia constare debebunt ex Catbolicis viris pari numero tam a Gubernio , quam ab Archiepi- scopo eligendis, et utrique acceptis. Unieuique vero ex hisce collegiis praeesse debebit vir ab ipso col- legio deligendus ; ratiocinator autem eidem collegio inserviens a Gubernio et ab Archiepiscopo erit adprobandus. |

Anar. XVIII.

Aliud insuper erit constituendum mixtum consi- lium seu commissio , quae nomine Ecclesiae sedulo advigilabit administrationi fundorum intercalarium et aliarum generalium ecclesiasticarum fundationum, ac simul supremam curam habebit de administratione omnium in Magno Badensi Ducatu ecclesiasticarum existensium fundationum. Quocirca hoc consilium seu commissio nomine tum Archiepiscopi tum Gu- bernii a singulis administratoribus accepti et ex- pensi rationes exiget, et opportunum de unaquaque administratione iudicium feret. Quaenam autem fun- dationes tamquam generales fundationes ecclesiasti- cae considerandae sint collatis Gubernium inter et Archiepiscopum consiliis erit. statuendum.

Anr. XIX.

Consilium istud constabit ex catholicis viris pari numero a Gubernio et ab Archiepiscopo electis et

utrique probatis. Quoniam vero huic consilio seu commissioni aliquis catholicus vir praeesse debebit, iecireo tam Gubernium quam Archiepiscopus iure pollebit proponendi eos, quos ad huiusmodi munus obeundum magis idoneos iudicaverit. Atque ille praesidis munere fungetur , qui tam a Gubernio quam ab Archiepiscopo collatis inter se consiliis fuerit ele- ctus et nominatus ; ac Gubernium hunc ipsum vi- rum constituet praesidem alterius consilii, cui com- missum

est in Magno Ducatu catholicarum schola- rum regimen , ac simul cura demandata de bonis administrandis, quae in eodem Magno Ducatu rei catholicae sunt destinata.

Omnis autem agendi ratio seu methodus ; qua hoc mixtum consilium seu commissio in proprio mu- nere exercendo uti debuerit, a Gubernio et ab Archiepiscopo initis inter se consiliis erit praescribenda.

Omnes vero administratores, tum intercalarium fundorum, tum generalis cuiusque ecclesiasticae fundationis, de quibus in Articulo XVIII verba facta sunt, ex catholicis viris erunt eligendi, collatis inter Gu- bernium et Archiepiscopum consiliis.

Ant. XX.

Archiepiscopo porro liberum ius erit cognoscendi ac penitus inspiciendi cuiusque ecclesiasticae funda- tionis statum, rationem, indolem et onera ac docu- menta , quae ad quamlibet fundationem pertinent , ut rebus omnibus sedulo perpensis, atque initis cum Gubernio consiliüs, possit constitui accurata norma,

qua cuiuslibet fundationis ecclesiasticae administra— tio erit gerenda, et reditus singulis annis erogandi. Hanc quidem normam prae oculis habere et sequi debebit mixtum consilium seu commissio in proprio fungendo munere atque in examinandis expensi et accepti rationibus. In stabilienda vero rata expensarum portione, quae in qualibet Ecclesia pro cultu divino impendi debeat, praecipua ratio erit habenda petitionum Archiepiscopi, ad quem postea unice pertinet praescribere, quomodo constitutae summae in ipsum divinum cultum tuendum , augendumve debeant erogari. Idem Archiepiscopus cum Gubernio consilia inibit, quoties propter extraordinarias cultus necessitates opportunum existimabit adhibere redi- tus , qui alicuius eeclesiasticae fundationis expensis supererunt.

Anr. XXI.

Beneficia a suis rectoribus ad sacrorum Cano- nui) normam erunt administranda sub inspectione commemoratae mixtae commissionis. Ubi vero beneficia vacaverint, eorumdem bona a Capitulorum ruralium camerariis aut aliis viris , de quibus Archiepiscopus cum Gubernio conveniet administrabuntur, et reditus cuiusque beneficii, qui adimpletis eiusdem oneribus supersunt, fundo intercalari attri— buenda erunt, nisi ob peculiaria locorum adiuncta reditus ipsi vel in eiusdem beneficii augmentum, vel in maiorem illius loci Ecclesiae utilitatem aut necessitatem sint erogandi.

Art. XXII.

Archiepiscopus cum omnibus Magni Ducis Magistratibus immediate communicabit.

Arr. XXIII.

Edicta et decreta quaecumque, quae cum prae- senti Conventione non congruunt, abrogata sunt; quae vero legum dispositiones eidem Conventioni adversantur mutabuntur.

Ant. XXIV.

Si quae in posterum super iis , quae conventa sunt, supervenerit difficultas, Sanctitas Sua et Re- gia Celsitudo invicem conferent ad rem amice componendam.

Ratificationes praesentis Conventionis mutuo tradentur Romae duorum mensium spetio, aut uw si fieri poterit.

In quorum fidem praedicti Plenipotentiarii huie Conventioni subscripserunt , illamque suo quisque sigillo obsignaverunt.

Datum Romae die vicesima octava lunii anno reparatae salutis millesimo octingentesimo quinquagesimo nono.

Carolus Augustus Card. de Reisach - Christia- nus Gustavus liber Baro de Berckheim - Franciscus Carolus Rosshirt.

Itaque cum huiusmodi conventionis pacta et concordata in omnibus et singulis punctis, clausulis, ar-

ticulis et conditionibus tum a Nobis tum a Serenissimo Principe Federico Magno Badarum Duce fue- rint approbata, confirmata et ratificata, et cum ipse Celsissimus Princeps enixe efflagitaverit , ut pro firmiori eorum subsistentia, robur Apostolicae firmitatis adiiceremus, ac solemniorem auctoritatem et decretum interponeremus , Nos in Domino plane confidentes fore, ut pro sua misericordia has Nostras cu- ras et studia ad componendas in Magno Badarum Ducatu ecclesiasticas res intenta uberrimis divinae suae gratiae donis prosequi dignetur, ex certa scien- tia, et matura deliberatione Nostra, deque Aposto— licae Nostrae potestatis plenitudine supradictas Con- ventiones, capitula, pacta concordata et concessio- nes tenore praesentium approbamus , ratificamus , et acceptamus , illisque Apostolici muniminis, et firmitatis robur atque efficaciam adiungimus , om- niaque in iis contenta, et promissa sincere, et inviolabiliter ex Nostra et Sanctae Sedis parte adim- pletum et servatum iri tam Nostro quam Succes- sorum Nostrorum nomine promittimus ac sponde- mus.

Maiori autem qua possumus contentione etiam atque etiam monemus, et hortamur tum Venerabi- lem Fratrem in eodem Magno Ducatu Arehiepisco- pum, tum alios omnes Catholicos seu ecclesiasticos seu laicos viros in illo Magno Ducatu degentes, ut unusquisque pro sua parte omnia praemissa, et pa- eta ad maiorem Dei gloriam, christiani nominis de- cus accurate servent, ac summo studio eorum omnes euras , cogitationesque semper in id conferant, ut catholicae doctrinae puritas, ac divini cultus nitor,

et ecclesiasticae disciplinae splendor , et Ecclesiae legum observantia, morumque probitas, honestas, et christianae pietatis ac virtutis amor, et opera quo- tidie magis refulgeant.

Decernentes easdem praesentes Litteras nullo un-

quan: tempore de subreptionis et obreptionis , aut nullitatis vitio vel intentionis Nostrae, aut alio quoeumque, quamvis magno, aut inexcogitato defectu notari, aut impugnari posse, sed semper firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plena- rios et integros effectus sortiri et obtinere, et in- violabiliter observari debere, quousque conditiones et pacta in Tractatu expressa serventur. Non obstanti- bus Apostolicis et in Synodalibus, Provincialibus et Universalibus Conciliis editis generalibus Constitu- " tionibus et Ordinationibus , ac Nostris et Cancella- riae Apostolicae regulis, praesertim de iure quaesito non tollendo, nec non quarumcumque Ecclesiarum, Capitulorum , aliorumque Piorum Locorum fundationibus, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis privilegiis quoque, indultis, et Litteris Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis , ceterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et singulis illorum tenores pro expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris , ad praemissorum effectum dumtaxat, specialiter, et expresse derogamus.

Insuper, quia difficile foret praesentes Litteras ad singula, in quibus de eis fides facienda fuerit, loca deferri, eadem Apostolica Auctoritate decernimus et mandamus, ut earum transumptis etiam impressis,

manu tamen publici Notarii subscriptis , et sigillo alicuius personae in Ecclésiastica dignitate constitu- tae munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae vel osten- sae. Et insuper irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae concessionis, adprobationis, ratificationis, acceptationis, promissionis, sponsionis, monitionis, hortationis, decreti, derogationis, statuti, mandati, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indigna- «tionem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli, Apostolorum Eius se noverit incursurum. |

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Nono, Decimo Kalendas Octobris Pontificatus Nostri Anno Decimoquarto.

Marius Carp. Matte: Pro - DaraniUs ——- V. Carp. Maccat.

Visa de Curia Dominicus Bruti.

Loco yYK Plumbi

J. Cugnonius.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume III. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1864. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.